

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501296-37.2020.4.05.8402/RN**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ALCILENE LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte/5ª Região, no qual se discute a concessão do seguro-defeso para pescador artesanal, referente ao biênio 2015/2016.

A Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para *“determinar que o INSS promova o exame individualizado do requerimento administrativo formulado pela parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, a fim de averiguar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei nº. 10.779/03 com vistas à percepção do seguro-defeso relativo ao período compreendido entre 11/12/2015 a 20/01/2016, vedado o indeferimento do pedido com fundamento apenas na orientação constante no Memorando-Circular Conjunto n.º 10/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS, de 04/04/2016.”*.

Nas razões de recurso, a parte recorrente suscita divergência entre acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte/5ª Região (processo nº 050129637.2020.4.05.8402) e acórdão da Turma Regional de Uniformização da 1ª Região (processo nº 0040063-64.2017.4.01.3700).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões.

O pedido de uniformização foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

É o relatório.

VOTO

Passa-se ao exame de admissibilidade.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de concessão do seguro desemprego no período de defeso para pescador artesanal no biênio 2015/2016.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo (evento 1, ACORTR17):

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. SUSPENSÃO DA PROIBIÇÃO INDEFINIDA PARA O SEGURADO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VOTO
Discute-se na via recursal o direito à percepção do seguro-defeso no biênio 2015/2016. Aduz o INSS que não há direito à percepção do seguro defeso no biênio 2015/2016, alegando, ainda, que não foi cumprido o prazo legal para o demandante efetuar o requerimento administrativo, tendo ocorrido a prescrição/decadência. O pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, faz jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. O pagamento do seguro-desemprego referente ao período de defeso sujeita-se à comprovação do exercício da atividade de pesca artesanal de alguma das espécies submetidas à restrição. A Lei nº 10779/10, art. 2º, estabelece os seguintes requisitos: registro atualizado de pescador profissional, comprovante de inscrição no INSS, pagamento da contribuição previdenciária, prova de que não está em gozo de algum benefício previdenciário ou assistencial, atestado da colônia de pescadores da área em desempenha a atividade de pescada. Acerca da matéria, a Turma Nacional de Uniformização decidiu pela indispensabilidade de apresentação dos documentos obrigatórios previstos na legislação, nos seguintes termos: 1. O segurado especial sujeita-se a contribuição obrigatória sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Se vender o pescado para empresa ou cooperativa, o segurado especial não terá em seu poder o comprovante de recolhimento da contribuição, mas deverá reter o documento que comprova a aquisição da mercadoria pela pessoa jurídica que se sub-rogou na responsabilidade pelo recolhimento da contribuição e que forma prova suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. Nos demais casos, o próprio segurado especial ficará obrigado a recolher a contribuição, indicando na guia de recolhimento o número de Cadastro Específico do INSS - CEI, e esse documento será igualmente suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. 2. Para os fins do art. 2º, II, da Lei nº 10.779/03, o segurado especial não precisa exibir a GPS referente ao recolhimento de contribuição facultativa, mas se sujeita ao ônus de apresentar: (i) a nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica; ou (ii) o

comprovante de recolhimento direto da contribuição obrigatória, com identificação do CEI - Cadastro Específico do INSS. (PEDILEF 00017371620104025167. Relator: Juiz Federal Rogério Moreira Alves. DOU 13/07/2012). Examinando a situação controvertida, verifico que a sequência de normas jurídicas e decisões judiciais torna difícil, mesmo para o profissional do direito, entender qual norma era vigente em cada momento, de modo que deve prevalecer a teoria da aparência, considerando efetivada a restrição. A alteração das circunstâncias referentes ao seguro-desemprego deve ser comunicada de forma inequívoca ao público alvo da proibição. A aparente existência de norma impeditiva, reforçada pelo fato de que nos anos anteriores o impedimento existiu é suficiente para ensejar o reconhecimento do direito em questão. A norma primária, ou seja "dada prescrição normativa, deve ser prestação" no caso prevê um "non facere", consubstanciado na ausência do comportamento positivo (a pesca). Se as circunstâncias, como visto, autorizam o reconhecimento da crença de existir norma proibitiva, não é de se aguardar que o autor, para confirmar a sua existência, pratique a conduta vedada, para só então descobrir que não haveria sanção, de sorte que a teoria da aparência justifica o pagamento do benefício. Acrescento, ainda, que tenho que a circunstância de ser ex-nunc a decisão do STF que restabeleceu a norma que efetivava o defeso não tem influência no processo examinado, no qual se discute matéria diversa, qual seja, se a aparência de haver a restrição à pesca, no caso concreto, permitiria o pagamento do seguro desemprego, no que, como visto, entendemos que sim. O pagamento deveria, assim, ser de todo o período. Assim sendo, é invocável a Teoria da Aparência, na medida em que o comportamento esperado, que deve ser estimulado pelo próprio Estado, seja administrador seja juiz, é aquele que observa a norma primária revista, ou seja "dada obrigação, deve ser prestação". Evidencia-se, na situação sob exame, que o autor não pode ser penalizado pelas oscilações legislativas entre o autorizar e o desautorizar uma conduta, sem qualquer prova no sentido de que há cientificação inequívoca do interessado. Ao se olvidar tal premissa, restaria patenteada flagrante injustiça ao se obstar o exercício de um direito por força de mudanças normativas que impedem a concreta ciência sobre as condutas que lhe são permitidas, sobretudo considerando-se tratar-se, como é o caso, de trabalhadores hipossuficientes. Quanto à alegada ocorrência da decadência/prescrição para obter as parcelas retroativas, verifica-se que a sentença determinou que o INSS promova "o exame individualizado do requerimento administrativo formulado pela parte autora a fim de averiguar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.º 10.779/03 com vistas à percepção do seguro defeso relativo ao período compreendido entre 11/12/2015 a 20/01/2016, vedado o indeferimento do pedido com fundamento apenas na orientação constante no Memorando Circular Conjunto n.º 10/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS, de 04/04/2016". Vê-se que o motivo do indeferimento foi a sucessão de atos normativos, que, no período pugnado, suspendeu a atividade pesqueira por menos de 30 dias. Assim, deve o INSS aferir a existência dos requisitos legais para a concessão do seguro defeso. Diante disso, pelas razões expostas, nego provimento ao recurso do INSS, para manter a sentença recorrida. Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observada a Súmula 111/STJ."

Por sua vez, a Turma Regional de Uniformização da 1ª Região assim decidiu (evento 1, ACOR19):

EMENTA-VOTO SEGURO DESEMPREGO DO PESCADOR NO PERÍODO DE DEFESO. PORTARIA INTERMINISTERIAL 192/2015 (MAPA/MMA). DECRETO -LEGISLATIVO 293/2015. ADI 5.447 E ADPF 389 -STF. EFEITOS NÃO RETROATIVOS (EX NUNC) DAS DECISÕES CAUTELARES NO CONTROLE CONCENTRADO. INCIDENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE DE “NÃO SER DEVIDO O SEGURO DESEMPREGO NO BIÊNIO 2015/2016”. Caso: discute-se neste processo o seguro desemprego no período de defeso para o pescador artesanal referente ao biênio 2015/2016. O Executivo editou a Portaria Interministerial 192, de 05/12/15, suspendendo por 120 dias, prorrogáveis por igual prazo, os períodos de defeso de diversas regiões/Estados do país. Com a suspensão, a pesca foi liberada, o que tornou inviável o pagamento do seguro desemprego. O Congresso, contudo, editou o Decreto-Legislativo 293, de 11/12/2015, sustando os efeitos da Portaria, o que levou o Executivo (Presidência da República) a ajuizar no STF a ADI 5.447. Em 07/01/16, o Min. Ricardo Lewandowski, no plantão, proferiu decisão suspendendo os efeitos do Decreto-Legislativo. Após o recesso/plantão, distribuída a ADI, o Min. Roberto Barroso, relator, proferiu decisão em 11/03/2016, revogando a decisão do Min. Ricardo Lewandowski. Em 10/03/16, a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores –CNPA ajuizou no STF a ADPF 389, que, por conexão, foi distribuída ao Min. Roberto Barroso. Na ADPF, o Min. Roberto Barroso indeferiu pedido cautelar de “efeitos ex tunc à decisão que implicou na suspensão da eficácia da Portaria Interministerial nº 192/2015, em respeito à jurisprudência da Corte, que confere efeitos ex nunc às decisões cautelares.” Nesse contexto, foi ajuizada a presente ação no JEF da Seção Judiciária do Maranhão, na qual a autora pede o seguro defeso do biênio 2015/2016. A sentença foi de improcedência, ao fundamento de que o STF indeferiu o pedido de efeito ex tunc, com a observação de que, mesmo que venha a ser declarada inconstitucional, “a Portaria em questão acabou por exaurir seu efeito, de modo que, na prática, a pesca esteve liberada durante o período de defeso, não havendo pressuposto fático para a concessão do seguro-desemprego à parte requerente durante a competência 2015/2016”. A turma recursal do Maranhão reformou em parte a sentença “a fim de firmar a premissa jurídica de ser devido o pagamento do seguro-defeso no biênio 2015/2016, com exceção do interstício de 01/02/2016 a 15/03/2016 e impor ao INSS a obrigação de fazer, a ser cumprida após o trânsito em julgado, consubstanciada em receber e apreciar requerimento administrativo da parte autora [...]”. Para a turma recursal do Maranhão, adotando-se o efeito ex nunc das decisões do STF a partir das datas de suas publicações, o pagamento do seguro defeso seria indevido apenas no interregno de 01/02/2016 a 15/03/2016, concluindo que, no “que tange ao lapso temporal não alcançado pela decisão do Min. Lewandowski, afigura-se plenamente possível aferir a legitimidade do ato administrativo (Portaria Interministerial nº 192 de 05/10/2015) que suspendeu o defeso”. Com essa premissa, a turma recursal, ao realizar o controle judicial da Portaria no referido lapso temporal, concluiu pela sua ilegalidade. O INSS apresentou o presente incidente dizendo que a decisão do Maranhão divergia de paradigma

da turma recursal do Piauí, que, considerando os efeitos prospectivos (não retroativos) da decisão do Min. Roberto Barroso, entendeu indevido o seguro defeso no biênio 2015/2016. Em razão da multiplicidade de ações com fundamento em idêntica controvérsia, este incidente regional foi admitido pelo Coordenador das Turmas Recursais do Maranhão como representativo de divergência, na forma prevista no §4º do art. 87 da Resolução Consolidada PRESI 17/2014 (Regimento Interno do JEF-TR-TRU da 1ª Região). Razões do voto: as decisões das turmas do Maranhão e Piauí não divergem quanto à necessidade de observar os efeitos vinculantes das decisões do STF na ADI e ADPF. Como a leitura dessas decisões foi diferente, a divergência de resultados se instaurou, e, na prática, no biênio 2015/2016, o Maranhão admite o pagamento de 2,5 meses de seguro defeso (do total de 4 meses possíveis), ao passo que o Piauí não permite pagamento de mês algum. Ao avaliar as decisões em conflito, concluo que a posição da turma do Piauí é mais acertada. Na ADI 5.447, o Min. Roberto Barroso proferiu decisão com o seguinte desfecho:[...] Por tais fundamentos, revogo a cautelar anteriormente deferida, para o fim de restabelecer os efeitos do Decreto-Legislativo nº 293/2015. Em consequência, voltam a vigorar, de imediato e com efeitos ex nunc, todos os períodos de defeso suspensos pela Portaria Interministerial nº 192/2015, estando, por conseguinte, imediatamente vedada a pesca, tal como disposto nos atos normativos indicados na portaria. Ficam, ainda, sustados ou vedados eventual(is) ato(s) de prorrogação da portaria interministerial. [...] Como concluiu a turma do Piauí, o Min. Barroso concedeu efeitos prospectivos à sua decisão, preservando a eficácia da decisão do Min. Lewandowski. A turma do Maranhão, em certo sentido, não discorda dessa premissa, mas acrescenta outra (e esse é o detalhe da divergência), que é a de igualmente conferir efeitos prospectivos à decisão do Min. Lewandowski. Sem embargo, embora esse detalhe faça sentido (a jurisprudência do STF é de, como regra, conceder efeitos ex nunc às decisões liminares do controle concentrado), ele não constou da decisão do Min. Barroso. O Min. Barroso reconheceu o efeito não retroativo de sua decisão, mas nada disse sobre o efeito não retroativo da decisão do Min. Lewandowski. Na ADPF 389, o Min. Barroso, em junho de 2016, indeferiu pedido liminar da CNPA para que fossem atribuídos efeitos retroativos à suspensão dos efeitos da Portaria. O pedido da ADPF tinha o objetivo “de possibilitar o imediato pagamento do seguro defeso aos pescadores que deixaram de recebê-lo durante a vigência da mencionada portaria”. Perceba, então, que, de certa forma, o pedido que foi feito nesta ação individual e que foi acatado pela turma do Maranhão foi feito e indeferido na ADPF pelo STF. Do ponto de vista processual, a decisão do Min. Barroso “substitui” a decisão do Min. Lewandowski. Sendo “substitutiva”, e nela não constando ressalva quanto à não retroatividade da decisão do Min. Lewandowski, deve ser interpretada como a (única) decisão do processo. Essa (única) decisão do processo, conforme se viu, foi expressamente prospectiva. Assim, interpreto que a intenção do Min. Barroso foi a de suspender a Portaria Interministerial 192/2015 apenas a partir da sua decisão, que, prolatada em 11/03/2016, foi publicada em 16/03/2016. Por fim, até por uma questão pragmática a decisão da turma do Piauí deve prevalecer. Conforme afirmou na sentença o juiz do Maranhão, nesse período de 2015/2016, na prática, a pesca esteve liberada. Ou, por outra, como observou a turma do Piauí, nesse período

o dano ambiental se consumou. Se no biênio de 2015/2016 a pesca esteve liberada e o dano se consumou, não há razão para o pagamento do seguro defeso. Conclusão: diante do exposto, dou provimento ao incidente de uniformização regional para julgar improcedente o pedido inicial, fixando a tese de que “não é devido o seguro desemprego no período de defeso para o pescador artesanal referente ao biênio 2015/2016”.”

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.

Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e os paradigmas. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo, defino o tema controvertido: ***"Saber se é devido o seguro-desemprego no período de defeso para o pescador artesanal no biênio 2015/2016"***.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

SUSANA SBROGIO GALIA

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501296-37.2020.4.05.8402/RN**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ALCILENE LIMA DOS SANTOS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: "SABER SE É DEVIDO O SEGURO-DESEMPREGO NO PERÍODO DE DEFESO PARA O PESCADOR ARTESANAL NO BIÊNIO 2015/2016".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é devido o seguro-desemprego no período de defeso para o pescador artesanal no biênio 2015/2016".

Brasília, 09 de dezembro de 2020.

SUSANA SBROGIO GALIA

Juíza Relatora